

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 885/2539 พนักงานอัยการจังหวัดอุดรธานี
นางสาว นงลักษณ์ กรณ์ทอง

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 83, มาตรา 341

พ.ร.บ. จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 มาตรา 8, มาตรา 30, มาตรา 82

ส. ได้พูดชักชวนว่าจะส่งผู้เสียหายทั้งสองไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นโดยผู้เสียหายทั้งสองต้องเสียค่าใช้จ่ายคนละ 180,000 บาทแล้วส. พาว. สามีของจำเลยไปรับเงินค่าใช้จ่ายจากผู้เสียหาย 22,000 บาทกับพาผู้เสียหายเดินทางเข้ากรุงเทพมหานครระหว่างพักอยู่ในกรุงเทพมหานคร. ได้รับเงินจากผู้เสียหายทั้งสองอีกหลายครั้งการรับเงินจากผู้เสียหายดังกล่าวจำเลยอยู่ร่วมรู้เห็นด้วยในบางครั้งและจำเลยเป็นคนพาผู้เสียหายไปติดต่อทำหนังสือเดินทางและในระหว่างที่ผู้เสียหายทั้งสองพักอยู่ที่โรงแรมในกรุงเทพมหานครและที่บ้านของจำเลยในอำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี จำเลยเป็นคนช่วยดูแลและออกค่าใช้จ่ายต่างๆให้แก่ผู้เสียหายดังนี้แม้จำเลยมิได้ร่วมไปชักชวนผู้เสียหายตั้งแต่ครั้งแรกแต่พฤติการณ์ของจำเลยดังกล่าวฟังได้ว่าจำเลยร่วมกับพวกโดยแบ่งหน้าที่กันจัดหางานให้แก่คนงานเพื่อไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นโดยจำเลยไม่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหางานเพื่อส่งคนงานไปทำงานในต่างประเทศและจำเลยกับพวกได้ร่วมกันหลอกลวงผู้เสียหายว่าจำเลยกับพวกสามารถส่งผู้เสียหายไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นได้อันเป็นความเท็จเป็นเหตุให้ผู้เสียหายหลงเชื่อมอบเงินแก่จำเลยกับพวกไปจริงจำเลยจึงมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 341, 83 และพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 มาตรา 4, 30, 82 ประกอบประมวลกฎหมายอาญามาตรา 83

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83และให้
จำเลยคืนหรือใช้เงิน 361,500 บาท แก่ผู้เสียหายทั้งสอง

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษา จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 83,
341 พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางานพ.ศ. 2528 มาตรา 4, 30, 82
เป็นความผิดหลายกรรมต่างกันให้เรียงกระทงลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 91 ความผิดฐานฉ้อโกงให้จำคุก 1 ปี ความผิดตามพระราชบัญญัติจัดหางาน
และคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 ให้จำคุก 3 ปี รวมจำคุก 4 ปี ให้จำเลยคืนหรือใช้
เงินจำนวน 361,500 บาท แก่ผู้เสียหายทั้งสอง

จำเลย อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้น
อนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงเบื้องต้นที่คู่ความมิได้โต้แย้งกันในชั้นฎีกาฟังได้
ว่า จำเลยมิได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนจัดหางานแก่คนงานเพื่อไปทำงานต่าง
ประเทศ มีปัญหาที่จะวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยว่า จำเลยได้กระทำความผิดดังคำ
พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1 และสมควรรอการลงโทษจำคุกจำเลยหรือไม่ โจทก์มี
นายทนายผู้เสียหาย และนายจันทร์เพ็ญผู้เสียหายเป็นพยานเบิกความได้ว่าความ

สอดคล้องต้องกันว่า ระหว่างวันเวลาเกิดเหตุนายสุดหรือสุทธิได้พูดชักชวนว่าจะส่งผู้เสียหายทั้งสองไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่น โดยผู้เสียหายทั้งสองต้องเสียค่าใช้จ่ายคนละ 180,000 บาท แล้วนายสุด พานายวินิจสามีของจำเลยไปรับเงินค่าใช้จ่ายจากผู้เสียหายทั้งสองคนละ 22,000 บาทกับพาผู้เสียหายทั้งสองเดินทางเข้ากรุงเทพมหานคร ระหว่างพักอยู่ในกรุงเทพมหานครนายวินิจได้รับเงินจากผู้เสียหายทั้งสองอีกหลายครั้ง รวมเป็นเงินที่รับจากนายเที่ยงผู้เสียหายจำนวน 181,500 บาท รับจากนายจันทร์เพ็ญผู้เสียหาย 180,000 บาทการรับเงินจากผู้เสียหายทั้งสองดังกล่าวจำเลยอยู่ร่วมรู้เห็นด้วยในบางครั้งและจำเลยเป็นคนพาผู้เสียหายทั้งสองไปติดต่อทำหนังสือเดินทาง และในระหว่างที่ผู้เสียหายทั้งสองพักอยู่ที่โรงแรมในกรุงเทพมหานครและที่บ้านของจำเลยในอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานี จำเลยเป็นคนช่วยดูแลและออกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้แก่ผู้เสียหายทั้งสอง พยานหลักฐานของโจทก์ได้ความดังนี้โดยไม่ปรากฏว่าผู้เสียหายทั้งสองมีสาเหตุโกรธเคืองกับจำเลยอันจะเป็นเหตุให้นาระวางสงสัยว่าจะแก้งเบิกความปรักปรำจำเลยจึงเห็นว่าพยานหลักฐานของโจทก์มีน้ำหนักเชื่อได้ว่าจำเลยได้กระทำการดังที่ผู้เสียหายทั้งสองเบิกความ ดังนั้นแม้จำเลยมิได้ร่วมไปชักชวนผู้เสียหายตั้งแต่ขณะแรก แต่พฤติการณ์ของจำเลยดังกล่าวฟังได้ว่าจำเลยร่วมกับพวกโดยแบ่งหน้าที่กันจัดหางานให้แก่คนหางานเพื่อไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่น โดยจำเลยไม่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหางานเพื่อส่งคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ และจำเลยกับพวกได้ร่วมกันหลอกลวงผู้เสียหายทั้งสองว่าจำเลยกับพวกสามารถส่งผู้เสียหายทั้งสองไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นได้ อันเป็นความเท็จเป็นเหตุให้ผู้เสียหายทั้งสองหลงเชื่อบอบเงินแก่จำเลยกับพวกไปรวมเป็นเงิน 361,500 บาท จริ่งพยานหลักฐานของจำเลยไม่มีน้ำหนักพอที่จะให้รับฟังหักล้างพยานหลักฐานของโจทก์ได้ ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิจารณาว่าจำเลยได้กระทำความผิดนั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย แต่ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิจารณาลงโทษจำเลยโดยไม่ลดโทษและไม่รอการลงโทษให้จำเลยนั้นเห็นว่า จากทางนำสืบของ

จำเลยที่รับว่า จำเลยได้เข้าไปติดต่อกับผู้เสียหายทั้งสอง เป็นประโยชน์แก่ การพิจารณาอยู่บ้าง สมควรให้ลดโทษให้จำเลย และจำเลยเป็นหญิงกระทำผิดใน ขณะอายุเพียง 22 ปี มีบุตรอายุ 5 ปีเศษอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดู ตามพฤติการณ์ แห่งคดีสมควรรอการลงโทษจำคุกเพื่อให้จำเลยมีโอกาสรอกลับตัวประพฤติตนเป็นคนดี ต่อไปแต่เพื่อให้จำเลยหลบจำสมควรให้ลงโทษปรับจำเลยอีกสถานหนึ่งด้วย

พิพากษาแก้เป็นว่า ความผิดกระทงแรกตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 341 ให้ลงโทษปรับอีกสถานหนึ่งเป็นเงิน 3,000 บาท ความผิดกระทงหลังตามพระ ราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางานพ.ศ. 2528 มาตรา 4, 30, 82 ให้ลงโทษ ปรับอีกสถานหนึ่งเป็นเงิน 60,000 บาท ลดโทษให้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 กระทงละหนึ่งในสาม ความผิดกระทงแรกคงให้จำคุก 8 เดือน และปรับ 2,000 ความผิดกระทงหลังคงให้จำคุก 2 ปี และปรับ 40,000 บาท รวมความผิดทั้ง สองกระทงเป็นจำคุกจำเลยรวม 2 ปี 8 เดือน และปรับรวม 42,000 บาท ให้รอการ ลงโทษจำคุกในความผิดแต่ละกระทงไว้มีกำหนด 3 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ถ้าจำเลยไม่ชำระค่าปรับให้บังคับตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30 นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ภาค 1

(พรชัย สมรรถเวช-สถิตย์ ไพเราะ-สมคิด ไตรโสรัส)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น